



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Deliberazione n. 29 del 22 maggio 2021

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Liquidazione saldo competenze al Commissario Straordinario di Liquidazione.

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 10,30 nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, nella persona del Dott. Mario PIZZINO ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;
- che con Delibera n. 01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;

RILEVATO

- che con delibera commissariale n. 2 del 05/02/2016 questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del T.U.E.L.;
- che la Giunta Comunale con delibera n. 18 del 19/02/2016 (di cui si è preso atto con delibera commissariale n. 3 in data 25/02/2016) ha aderito alla modalità semplificata;
- che con deliberazione commissariale n. 10 del 06/04/2017 sono stati stabiliti i criteri e le norme procedurali in ordine

alla modalità semplificata di liquidazione dei debiti ammessi alla massa passiva ai sensi dell'art. 258 del D.lgs n. 267/2000;

- che con deliberazione commissariale n. 16 del 28/04/2017 si è dato avvio alle proposte di transazione di cui all'art. 258 del TUEL, secondo i criteri stabiliti con deliberazione n. 10/2017, per i creditori i cui crediti sono caratterizzati dai requisiti di ammissibilità alla massa passiva sulla base degli elementi probatori quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dai creditori stessi, nonché le attestazioni rilasciate dai Responsabili dei servizi del Comune;

RICHIAMATA:

-la propria deliberazione commissariale n. 134 del 14 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Piano di Estinzione delle Passività pregresse del Comune di Squillace e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Interno;

VISTO:

-il decreto n. 0070572 del 19/04/2021, notificato dalla Prefettura di Catanzaro - S.C.G.F. a questo O.S.L. in data 05/05/2021, acquisito al prot.gen.Ente 2402 in data 06/05/2021 e prot. OSL n.46 in pari data, con il quale il Ministero dell'Interno ha approvato il Piano di Estinzione delle Passività Pregresse del comune di Squillace, ai sensi dell'art.256, comma 7, del d.lgs. 267/2000;

RICHIAMATA: - la propria deliberazione n. 19 del 06/05/2021 con la quale questo O.S.L. ha preso atto dell'approvazione da parte del Ministero dell'Interno del Piano di Estinzione delle Passività Pregresse del Comune di Squillace, ai sensi dell'art. 256 del d.Lgs. 256/2000;

VISTO: -l'allegato "A" al suddetto Piano di Estinzione contenente le indicazioni per il prosieguo dell'attività di liquidazione;

VISTE: - le attività in corso da parte dell'O.S.L. per la definizione degli adempimenti di chiusura della gestione di liquidazione del dissesto finanziario;

TENUTO CONTO: che con propria deliberazione n. 387 del 19/12/2017 si è proceduto alla liquidazione a favore dell'O.S.L. di un acconto al lordo delle ritenute di legge;

RILEVATO: che occorre procedere alla liquidazione a favore dell'O.S.L. del residuo a saldo quantificato in complessivi euro 16.531,66 al lordo delle ritenute di legge;

RITENUTO: di poter procedere in merito per le suddette motivazioni;

VISTO: l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, con il quale il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione è determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto della situazione demografica dell'ente, del numero e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo;

CONSIDERATO: - che, ai sensi della vigente normativa in materia di dissesto, ed in particolare del decreto n. 50344 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro datato 09 novembre 1995 compete al Commissario Straordinario della Liquidazione un compenso complessivo lordo determinato secondo le modalità nello stesso statuite e per come specificato nel prospetto allegato agli atti;



**PRESO ATTO
ACCERTATO
VISTI:**

della disponibilità del conto della liquidazione;
- che la predetta spesa è a carico della procedura di liquidazione;
- il D.P.R. 378/93;
- decreto n. 50344 del Ministro dell'Interno di concerto con
il Ministro del Tesoro datato 09 novembre 1995
- il T.U. D.Lgs. n.267/2000;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di liquidare al Commissario Straordinario di Liquidazione dott. Mario Pizzino la somma complessiva lorda a saldo di euro 16.531,66 (a titolo di competenze per l'attività de qua e per come specificato nel prospetto allegato agli atti) al lordo della ritenuta erariale nella misura del 41%;
3. di emettere il relativo mandato di pagamento intestato al comune di Squillace (CZ), il quale in qualità di sostituto di imposta, provvederà al diretto pagamento all'interessato ed al versamento delle ritenute di legge;
4. di ordinare all'Ufficio Finanziario del comune di Squillace (CZ) di emettere il mandato di pagamento a favore del Commissario Straordinario di Liquidazione dott. Mario Pizzino, secondo la modalità indicata nella notula predisposta dallo stesso O.S.L.;
5. di imputare il predetto onere a carico della procedura di liquidazione del dissesto;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
7. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso alla autorità giudiziaria competente.
8. di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;

Alle ore 11,00 termina la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(dott. Mario PIZZINO)



